공 사 도 급 계 약 서

■ 계약 요약

공사명	
공사 장소	
공사 내용	세부 범위·자재 사양·수량은 별첨 견적서(No.)에 따른다.
계약금액	일금 원정 (₩) ☐ 부가세 포함 ☐ 부가세 별도
공사기간	착공 20 . . . ~ 준공 20 . . . (일간)

■ 대금 지급 (제 3 조)

구분	비율	금액	지급 시기
계약금	50%	원	계약 체결 시
중도금	40%	원	주요 공정 완료를 갑이 확인한 때
잔금	10%	원	준공 및 하자 마무리 확인 후
지급 계좌	☐ 농협 356-1665-7211-53 (예금주 전병덕·만물인테리어) ☐ 농협 352-0941-3551-03 (예금주 민경임) 을이 지정해 통지하는 계좌 하나에 ✓		

■ 계약 조항

제 1 조(공사의 내용) 도급인(이하 "갑")과 수급인 만물인테리어(이하 "을")은 위 공사 장소의 공사에 관하여 이 계약을 체결한다. 공사의 구체적 범위·자재 사양·수량은 별첨 견적서에 따른다.

제 2 조(계약금액) 총 계약금액은 위 계약금액란에 적은 금액으로 하며, 부가가치세 포함 여부는 그 란의 표시에 따른다.

제 3 조(대금의 지급) 갑은 다음과 같이 을에게 지급하며, 회차별 금액은 위 대금 지급표에 적는다.

① 계약금(50%) — 계약 체결로 공사금액을 확정하고 자재를 구매하기 위한 대금으로, 계약 체결 시 지급한다.

② 중도금(40%) — 주요 공정 완료를 갑이 확인한 때 지급한다.

③ 잔금(10%) — 준공 및 하자 마무리 확인 후 지급한다.

지급 계좌는 을이 지정하여 갑에게 통지한 계좌로 한다.

제 4 조(공사기간) 공사기간은 위 공사기간란에 적은 기간으로 한다. 다만, 천재지변, 민원, 갑의 자재 선정 지연 또는 현장 출입 불가 등 을의 책임 없는 사유로 공사가 지연된 경우 그 기간만큼 공사기간은 연장된다.

제 5 조(공정별 확인과 동의)

① 을은 각 공정을 진행하기 전 그 내용을 갑에게 서면(문자·카카오톡 등 전자적 방법을 포함한다)으로 통지한다.

② 갑은 통지를 받은 날부터 3 일 이내에 동의 여부를 회신한다.

③ 위 기간 내 회신이 없는 경우 을은 갑에게 유선으로 연락하여 동의 여부를 다시 확인하며, 이때의 구두 동의는 서면 동의와 같은 효력을 가진다.

④ 유선 연락으로도 회신을 받지 못한 경우, 을은 해당 공정의 작업 사진을 갑에게 전송하고 갑이 이에 대하여 이의를 제기하지 아니하면 그 공정에 동의한 것으로 본다.

⑤ 을은 위 각 단계의 통지·연락·사진 전송 기록을 보관하며, 갑이 이의를 제기하는 경우 을은 해당 공정을 즉시 중단하고 갑과 협의한다.

제 6 조(추가·변경 공사)

① 공사 중 추가 또는 변경이 필요한 경우 을은 그 내용과 금액을 갑에게 통지하고, 갑과 별도의 추가공사 계약서를 작성한 후 시공한다.

② 갑의 동의 없이 추가 비용을 청구하지 아니한다.

③ 별도 계약 없이 갑의 요청에 따라 을이 서비스로 시공한 작업은 제 7 조의 하자보증 대상에서 제외한다.

제 7 조(하자보증)

① 을은 목적물 인도일부터 방수 관련 공사는 3 년, 급배수 등 설비공사는 2 년, 그 밖의 마감공사는 1 년 동안 하자보수 책임을 진다(건설산업기본법 시행령 별표 4 기준).

② 통상의 마모, 갑 또는 제 3 자의 사용상 과실, 갑이 지급한 자재의 하자, 타 업체가 시공한 부분, 제 6 조 제 3 항의 서비스 작업은 보증 범위에서 제외한다.

③ 갑은 하자를 발견한 때 을에게 통지하고, 을은 통지를 받은 후 지체 없이 보수한다.

제 8 조(잔금과 하자보수의 관계)
① 갑은 제 7 조의 하자보수가 완료되지 아니한 경우에 한하여 그 하자에 상응하는 범위에서 잔금의 지급을 유보할 수 있다.
② 그 밖의 사유로 대금 지급이 지연된 경우 갑은 지연된 금액에 대하여 지급기일 다음 날부터 완제일까지 법정이율에 따른 지연이자를 지급한다.

제 9 조(지체상금) 을의 귀책사유로 준공이 지연된 경우 을은 지연 1 일당 계약금액의 0.1%를 지체상금으로 갑에게 지급한다. 다만 제 4 조 단서에 해당하는 기간은 지연일수에서 제외한다.

제 10 조(안전 및 민원) 을은 공사 중 안전관리와 현장 청결을 유지하고, 해당 건물의 관리규약을 준수하며, 인접 세대의 민원이 발생한 경우 갑과 협의하여 대응한다.

제 11 조(손해배상의 범위와 한도)
① 을의 통상 과실로 발생한 재산상 손해에 대한 배상책임은 사고당 금 15,000,000 원을 한도로 한다.
② 다음은 제 1 항의 한도를 적용하지 아니한다.
1. 을의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해
2. 생명·신체에 대한 손해
3. 그 밖에 법령상 책임을 제한할 수 없는 경우
③ 완성작업위험 등 보험의 가입 및 보장 여부는 견적서 또는 특약에 별도로 표시한다.

제 12 조(계약의 성립과 보관) 이 계약은 갑과 을이 계약서에 서명 또는 날인함으로써 성립하며, 계약서 2 부를 작성하여 각 1 부씩 보관한다. 별첨 견적서는 이 계약의 일부로 본다.

제 13 조(계약의 해제와 분쟁)
① 당사자 일방이 계약상 의무를 이행하지 아니하는 경우 상대방은 상당한 기간을 정하여 이행을 최고하고, 그 기간 내에 이행이 없으면 계약을 해제할 수 있다.
② 본 계약과 관련한 분쟁은 본 계약서의 내용을 기준으로 상호 협의하여 해결하되, 협의가 이루어지지 아니한 경우 관할 법원에 소를 제기할 수 있다.
③ 본 계약에 정하지 아니한 사항은 관련 법령과 거래 관행에 따른다.

■ 특약사항

해당하는 항목에만 ✓ 표시하고, 필요한 내용은 빈 줄에 적습니다.

☐ 관리사무소 공사 신고·엘리베이터 보양 비용은 (☐ 갑 ☐ 을)이 부담한다.
☐ 철거 후 발견되는 은폐 하자(누수·배관 부식 등)의 보수는 별도 견적으로 협의한다.
☐ 거주 중 공사의 경우 귀중품은 갑이 미리 정리하며, 을은 보양 후 시공한다.
☐ 보험(제 11 조 제 3 항): ☐ 가입 (보험 종류·한도:) ☐ 미가입
☐
☐

계약일 20 년 월 일

갑 (도급인)		을 (수급인)	
성명	(서명)	**상호·대표**	만물인테리어 대표 전병덕 (서명 또는 인)
생년월일		**사업자번호**	895-48-01132
연락처		**연락처**	010-2397-8629
주소		**주소**	대전 중구 돌다리로 19 번길 9 1 층

첨부: 견적서 1 부 (No.)

※ 본 계약서는 당사자 확인용이며 법률 자문이 아닙니다.